

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2239/2533

บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด
นาย คำ เรือ งามินทร์
สหกรณ์การเกษตร ชาวไร่ ยาสูบ ลานนา
ไทย จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคสาม

ผู้ร้องบรรยายมาในคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันหนี้ไปยังผู้ร้อง และผู้ร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531 ครบกำหนดที่ผู้ร้องจะต้องคัดค้านต่อศาลภายใน 14 วัน คือวันที่ 24 มีนาคม 2531 คำร้องของผู้ร้องจึงตรงตามนัยพ.ร.บ. ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 119 วรรคสาม แต่เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องคัดค้าน ในวันที่ 8 เมษายน 2531 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกินกำหนดเวลาที่จะต้องยื่นคำคัดค้าน และการคัดค้านไม่ชอบถือว่าไม่มีคำร้องคัดค้านยื่นต่อศาล การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องคัดค้าน ในวันที่ 29 เมษายน 2531 เพื่อให้เห็นว่าผู้ร้องยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายนั้น จึงไม่มีคำร้องคัดค้านที่จะต้องแก้ไข.

ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2531 ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรชาวไร่ยาสูบลานนาไทย จำกัดลูกหนี้ (จำเลย) ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2531 ยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้เงินทดรองค่าใบยาแห้งจำนวน 101,259

บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยให้ผู้ร่อนำเงินไปชำระให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือซึ่งครบกำหนดในวันที่ 24 มีนาคม 2531 ผู้ร่อจึงมาร้องคัดค้านว่า ผู้ร่อนไม่ได้เป็นหนี้จำเลย เนื่องจากสัญญาที่ทำขึ้นคู่สัญญามีเจตนาลวงเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่จำเลยในรูปลูกหนี้ทางการค้า ไม่ประสงค์จะผูกพัน และหนี้สินดังกล่าวขาดอายุความแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 163, 165 ประกอบมาตรา 172, 181

ศาลชั้นต้นงดไต่สวนและมีคำสั่งว่า ผู้ร่อคัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกิน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 119 วรรคสอง(ที่ถูกต้องเป็นวรรสาม) จึงไม่รับคำคัดค้าน คืบค่าขึ้นศาล ทั้งหมดจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2531 ผู้ร่อยื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องคัดค้านว่า เนื่องจากผู้ร่อพิมพ์คลาดเคลื่อนเพราะเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันที่ผู้ร่อรับหนังสือ ไม่ใช่ วันที่ 10 มีนาคม 2531 ขอแก้ไขเป็นว่า วันที่ 26 มีนาคม 2531 มีเจ้าหน้าที่นำหนังสือไปปิดไว้ ซึ่งจะครบกำหนด 14 วัน ในวันที่ 10 เมษายน 2531 ฉะนั้นคำร้องคัดค้านของผู้ร่อที่ยื่นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2531 จึงไม่พ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลสั่งไม่รับคำคัดค้าน จึงไม่มีคำร้องคัดค้านที่จะต้องแก้ไข ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร่ออุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ผู้ร่อมิได้ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่ได้รับหนังสือทวงหนี้ ต้องถือว่าผู้ร่อเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) อยู่ตาม

จำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปเด็ดขาด ผู้ร้องมายื่นปฏิเสชนีต่อศาล แต่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเสียแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอแก้คำร้องได้อีก พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อผู้ร้องมิได้ปฏิเสชนีภายในกำหนด 14 วัน นับแต่ได้รับหนังสือทวงหนี้ ต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) อยู่ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปเด็ดขาด ผู้ร้องมายื่นปฏิเสชนีต่อศาล แต่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเสียแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอแก้คำร้องได้อีก พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อผู้ร้องบรรยายมาในคำร้องว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันหนี้ไปยังผู้ร้อง และผู้ร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531 ครบกำหนดที่ผู้ร้องจะต้องคัดค้านต่อศาลภายใน 14 วัน คือวันที่ 24 มีนาคม 2531 คำร้องของผู้ร้องจึงตรงตามนับพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคสาม แต่เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องคัดค้านในวันที่ 8 เมษายน 2531 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกินกำหนดเวลาที่จะต้องยื่นคำคัดค้าน และการยื่นคำคัดค้านไม่ชอบ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องคัดค้าน จึงชอบด้วยกฎหมายและถือว่าไม่มีคำร้องคัดค้านที่ยื่นต่อศาล ฉะนั้น เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องคัดค้าน ในวันที่ 29 เมษายน 2531 เพื่อให้เห็นว่าผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายนั้น จึงไม่มีคำร้องคัดค้านที่จะต้องแก้ไข ที่ศาลชั้นต้นไม่รับคำร้องขอแก้ไขคำร้องคัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นชอบด้วยในผลที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ